



DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
SECCION ABASTECIMIENTO

DECRETO Adm. N° 5515

**MATERIA: REGULARIZA PAGOS AL PROVEEDOR
DIARIO OFICIAL.**

LAUTARO, 08 SET. 2017

VISTOS:

1. Los artículos 6°, 7°, 100°, 118° y siguientes de la Constitución Política de Chile.
2. Los artículos 1°, 2°, 3° y demás pertinentes, de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
3. La Ley 19.880, sobre Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
4. Las facultades de la ley N° 18.695 Orgánica constitucional y sus modificaciones posteriores.
5. El Decreto Ley N° 1263, de 1975, Ley Orgánica Constitucional de la Administración Financiera del Estado.
6. La Ley N° 19.886 del año 2003, sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
7. El Decreto N°250 del año 2004, del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley de Compras Públicas.
8. El Decreto Administrativo N° 4683 del 17.12.2015 que aprueba el Presupuesto Municipal año 2016.
9. Solicitud de pedido N° 13 del Director de Obras con fecha 25 de Julio de 2017-08-30
10. Oficio enviado por el Alcalde de Lautaro al Diario Oficial con fecha 27 de Junio de 2017
11. Publicación enmienda plan regulador en la página Diario Oficial
12. Certificación del servicio prestado por parte del Director de Obra
13. Factura del proveedor N° 43957
14. Correo respaldo de Jefe de Gestión y abastecimiento
15. Certificado N° 144/2017 del Director de Obras Municipal
16. Certificado de disponibilidad presupuestaria N° 626-2017
17. Decreto Administrativo N° 3321 de fecha 01.09.2016 sobre delegación de firmas.

CONSIDERANDO:

1. Que, e proceso de enmienda de Plan Regulador de Lautaro aprobado por decreto N° 1266 del 28 de marzo de 2017 se requirió la publicación de esta enmienda en el Diario Oficial de la República de Chile.
2. Que, por los plazos acotados para incorporar la enmienda para construcción jardín infantil en villa mirador de volcanes se requería realizar la publicación con celeridad por lo que la Dirección de Obras tramito via carta del Alcalde directamente con el Diario Oficial.

3. Que, el Diario oficial ante la carta de solicitud del Alcalde procedió a realizar la publicación y emitió la factura no dando lugar a primeramente efectuar la orden de compra correspondiente.
4. Que, en armonía con la jurisprudencia administrativa de los dictámenes de contraloría especialmente los N° 7640 y 31770 del año 2013 el desempeño de un servicio para la administración o la ejecución de prestaciones de servicio por parte del proveedor lleva aparejado el pago del precio, de manera que si esta no se verifica se produciría un enriquecimiento sin causa a favor de aquella.
5. El Artículo 3° de la Ley 19.880, las decisiones escritas adoptadas por la administración se expresaran por medio de acto administrativo las cuales de acuerdo al artículo 5° del referido texto legal deben emitirse por escrito
6. Que, el artículo N°52 de la Ley 19.880, referido a que los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros.

DECRETO:

- 1° **AUTORIZASE** por las razones ya esgrimidas la regularización del pago de los servicios por concepto de publicación de enmienda del Plan Regulador de Lautaro al proveedor **SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL, RUT 60.501.000-8** por un monto total de \$169.764 IVA incluido.
- 2° **IMPUTESE** el gasto que irroga el presente decreto a presupuesto Municipal.
- 3° **COMUNÍQUESE** a la Dirección de Administración y Finanzas para que proceda según lo señalado en el presente decreto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHÍVESE.

"Por Orden del Alcalde"

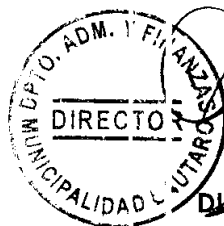
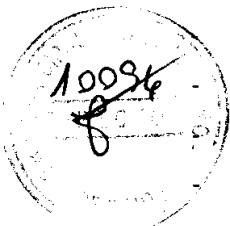


IDA LAGOS MELLA
SECRETARIO MUNICIPAL

CQB/ILM/LVP/CQB/KST

DISTRIBUCION:

Dirección Adm. y Fzas.
Abastecimiento
Departamento de Control
Oficina de Partes



CARLOS QUIROZ BAEZA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS